

โดยระบุในแผนผังโครงการจัดสรรในข้อ ๓ ว่าได้จัดให้มีถนนในที่ดินจัดสรรเป็นสาธารณูปโภค ซึ่งมีทั้งถนนสายเมนและถนนซอย ซึ่งต่อมาได้มีการก่อสร้างเป็นบ้านจัดสรรใช้ชื่อว่าหมู่บ้าน ม. จำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไป ถนนในหมู่บ้านดังกล่าวจึงตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่ซื้อที่ดินจัดสรรและจะกระทำการใด ๆ ให้ประโยชน์เกี่ยวกับภาระจำยอมในถนนดังกล่าวลดไปหรือเสื่อมความสะดวกในการใช้ประโยชน์มิได้และห้ามมิให้ผู้จัดสรรที่ดินทำนิติกรรมกับบุคคลใดที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ถนนในหมู่บ้าน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดขอนแก่น ตามข้อ ๑๘ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง ของประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว แม้ต่อมาประกาศของคณะปฏิวัติฉบับเดียวกันจะถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ก็ตาม แต่มาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ยังคงให้ถือว่าใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติฯ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ เป็นใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ต่อไป และโดยที่มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ยังคงคุ้มครองทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคในที่ดินจัดสรรเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในข้อ ๑๘ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง ของประกาศของคณะปฏิวัติฯ

เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. ซึ่งเป็นผู้จัดสรรที่ดินดังกล่าวได้ดำเนินการตามข้อ ๑ ของประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ด้วยการทำหนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดขอนแก่นแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าไปทำการขยายเขตไฟฟ้าตามคำร้องขอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ด้วยการปักเสาพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าบนถนนในเขตหมู่บ้าน ม. จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ และทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ดินจัดสรรดังกล่าวได้รับความเสียหายที่ต้องเสื่อมความสะดวกในการใช้ประโยชน์จากถนนดังกล่าว อันถือได้ว่าเป็นการทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าตามนัยมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นอกจากนี้ ไม่อาจถือว่าที่ดินพิพาทจะตกเป็นทางภาระจำยอมให้แก่ที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามสัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษตามยอมของศาลจังหวัดขอนแก่น เนื่องจากที่ดินพิพาทเป็นสาธารณูปโภคประเภทถนนในที่ดินจัดสรร ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายที่ห้ามมิให้มีการกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมในที่ดินพิพาทลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้ และห้ามมิให้ผู้จัดสรรที่ดินทำนิติกรรมกับบุคคลใดอันก่อให้เกิดภาระแก่ที่ดินนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่อาจถือตามสัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษตามยอมของศาลจังหวัดขอนแก่นเพื่อยกขึ้นอ้างให้เป็นการขัดหรือแย้งกับกฎหมายได้ ทั้งนี้ แม้มาตรา ๑๔๐๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะบัญญัติให้สิทธิเกี่ยวกับภาระจำยอมอาจได้มาโดยอายุความตามมาตรา ๑๓๘๒ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว แต่ใช้ได้กับทรัพย์สินโดยทั่วไป ไม่อาจนำมาใช้กับทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคในที่ดินจัดสรรได้ เนื่องจากมีบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะให้การคุ้มครองทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต เช่น ถนน สวน สนามเด็กเล่น ไร่เป็นกรณีพิเศษ โดยให้ตกอยู่ในภาระจำยอมโดยผลของกฎหมายเฉพาะแก่ที่ดินจัดสรรเท่านั้น และจะให้มีการกระทำการใด ๆ



อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการจ่ายอมลตไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้ สาธารณูปโภคในที่ดินจัดสรร จึงไม่อาจตกเป็นภาระจ่ายอมโดยอายุความให้แก่บุคคลอื่นได้ ส่วนการที่อ้างว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. ได้แสดงเจตนาอุทิศที่พิพาทให้เป็นทางสาธารณะแล้ว การแสดงเจตนาดังกล่าวแม้ไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือยังไม่มีเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ก็ไม่ทำให้ที่พิพาทกลายเป็นถนนส่วนบุคคลได้นั้น เห็นว่า ที่ดินพิพาทเป็นสาธารณูปโภคในที่ดินจัดสรร ผู้จัดสรรที่ดินจึงถูกผูกพันให้มีหน้าที่บำรุงรักษาถนนในที่ดินจัดสรรให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นนั้นต่อไปตามนัยมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ และจะโอนสาธารณูปภคนั้นให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์ ไม่ได้ตามมาตรา ๔๓/๑ หากมิได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเสียก่อน กล่าวคือ จะต้องดำเนินการในลำดับแรกด้วยการแจ้งให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรไปจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือจัดตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น เพื่อรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวไปจัดการและดูแลบำรุงรักษาภายในเวลาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. กำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเสียก่อน หากไม่มีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในเวลาดังกล่าว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. จึงจะสามารถดำเนินการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นสาธารณประโยชน์ได้ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กรณีจึงเห็นได้ว่า การจะโอนสาธารณูปโภคในที่ดินจัดสรรให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์ได้นั้น มิใช่จะดำเนินการได้อย่างทรัพย์สินโดยทั่วไปด้วยการอุทิศโดยตรงโดยนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือด้วยการอุทิศโดยปริยายโดยการแสดงเจตนาเป็นหนังสือได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๓๑๕/๒๕๖๓)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอำนาจที่จะกระทำการต่าง ๆ ได้ ภายใต้กรอบแห่งวัตถุประสงค์การผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งมีอำนาจในการเดินสายส่งศักยภาพสูงหรือศักยภาพต่ำได้ เหนือ ตามหรือข้ามพื้นดินของบุคคลใด ๆ หรือปึก หรือตั้งเสาสถานีไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใดได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ประโยชน์ของรัฐและประชาชน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖ มาตรา ๑๓ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การย้ายเสาไฟฟ้าขนาดความสูง ๑๔ เมตร จำนวน ๑ ต้น จากจุดเดิมมาปักไว้ใหม่ที่ดินและอาคารพาณิชย์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ดำเนินการโดยชอบ โดยปักเสาไฟฟ้าแรงสูงต้นพิพาทในบริเวณฟุตบอล ซึ่งเป็นเขตที่ดินของกรมทางหลวงอยู่ห่างจากแนวเขตทางเข้าอาคารของผู้ฟ้องคดีทั้งสองประมาณ ๒ เมตร และห่างจากด้านหน้าอาคารออกมาเป็นระยะกว่า ๙.๕๔ เมตร ซึ่งสามารถขับรถยนต์ผ่านเข้าออกได้เป็นปกติ จึงไม่เป็นการกีดขวางทางเข้าออกอาคาร ทั้งยังมีเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าพาดระหว่างเสาในบริเวณดังกล่าวอยู่ก่อนแล้ว กรณีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง อีกทั้ง เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังคงสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินและอาคารดังกล่าวได้ โดยที่เสาไฟฟ้ามิได้เป็นอุปสรรคขัดขวางถึงขนาดที่ทำให้มีสภาพร้ายแรงจนไม่สามารถประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ได้ กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องรับภาระสาธารณะจากการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นมากกว่าคนอื่นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องรับผิดชอบเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองแต่อย่างใด



ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ ซึ่งด้านหน้าของที่ดินติดถนนกาญจนาภิเษย ด้านข้างของที่ดินจดถนนซอยทางเข้าหมู่บ้าน ต่อมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาดความสูง ๑๔ เมตร จำนวน ๑ ต้น ซึ่งปักอยู่ริมถนนกาญจนาภิเษยตรงหัวมุมถนนซอยทางเข้าหมู่บ้าน แล้วนำมาปักใหม่ริมถนนกาญจนาภิเษยหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า การกำหนดจุดปักเสาไฟฟ้างัดกล่าวเป็นการกีดขวางการใช้สอยและการเข้าออกอาคารของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงได้มีหนังสือขอให้ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงต้นพิพาทไปปักในจุดเดิม แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลเป็นคดีนี้ นั้น โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ได้ภายใต้กรอบแห่งวัตถุประสงค์ รวมทั้งมีอำนาจในการเดินสายส่งสํักยสูงหรือสํักยต่ำไปได้ เหนือ ตามหรือข้ามพื้นดินของบุคคลใด ๆ หรือปัก หรือตั้งเสาสถานีไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใดได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ประโยชน์ของรัฐและประชาชน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖ มาตรา ๑๓ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามแผนผังแสดงจุดติดตั้งเสาไฟฟ้าเดิมกับจุดติดตั้งเสาไฟฟ้าใหม่ และภาพถ่ายแสดงการแบ่งเขตบริเวณฟุตบาทริมถนนกาญจนาภิเษยหน้าที่ดินและอาคารของผู้ฟ้องคดีทั้งสองกับที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณจุดติดตั้งเสาไฟฟ้าตำแหน่งเดิมได้กีดขวางทางเข้าออกอาคารพาณิชย์ของนาย ส. การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย้ายเสาไฟฟ้าจากจุดติดตั้งเดิมมาติดตั้งยังจุดติดตั้งใหม่ตามคำร้องขอของนาย ส. ซึ่งจุดติดตั้งใหม่อยู่ห่างจากแนวเขตด้านหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดีทั้งสองประมาณ ๒ เมตร แต่ยังอยู่ในแนวปักเสาพาดสายระบบจำหน่ายไฟฟ้าเดิมที่มีเสาขนาดความสูง ๙ เมตร ปักอยู่แล้ว ๑ ต้น ในเขตถนนกาญจนาภิเษยซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมทางหลวง และระยะที่ติดตั้งเสาไฟฟ้าตำแหน่งใหม่ได้ปักถัดออกมาจากเสาไฟฟ้าขนาดความสูง ๙ เมตร ออกมาทางหัวมุมซอยทางเข้าหมู่บ้าน กรณีจึงเห็นได้ว่า การย้ายจุดติดตั้งเสาไฟฟ้าได้ปักลงในบริเวณฟุตบาท ซึ่งอยู่ในเขตที่ดินของกรมทางหลวงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุญาตให้ปักเสาไฟฟ้าได้ มิได้ปักลงในเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงไม่อาจรับฟังได้ว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ย้ายจุดติดตั้งเสาไฟฟ้าโดยมิชอบ สำหรับกรณีการย้ายเสาไฟฟ้ามาปักบริเวณหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ทำให้ไม่อาจใช้อาคารดังกล่าวเป็นสถานที่แสดงสินค้าตามเจตนาเดิมได้นั้น เห็นว่า ตำแหน่งที่ปักเสาไฟฟ้ามิได้เป็นการปักในลักษณะที่กีดขวางทางเข้าออกของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ทั้งมีระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำ และเสาไฟฟ้าแรงต่ำขนาดความสูง ๙ เมตร ติดตั้งอยู่ก่อนแล้วที่จะมีการย้ายเสาไฟฟ้ามาปักข้างเสาไฟฟ้างัดกล่าว เมื่อการกำหนดจุดติดตั้งเสาไฟฟ้าในตำแหน่งใหม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ห่างจากระยะหม้อแปลงหรือปลายสายจะมีผลกระทบจากแรงดันไฟฟ้าตกมากกว่าผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ใกล้หม้อแปลงภายในชุมชน และลดปัญหาหม้อแปลงเสื่อมสภาพเร็ว แสดงให้เห็นว่าได้มีการพิจารณาถึงข้อเท็จจริงและความเหมาะสมของการกำหนดจุดติดตั้งเสาไฟฟ้างัดกล่าวแล้ว กรณีจึงรับฟังได้ว่าการย้ายจุดติดตั้งปักเสาไฟฟ้าใหม่ได้ดำเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบและมาตรฐานตามหลักทางวิศวกรรม ทั้งได้ใช้ความระมัดระวังโดยมิให้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง กรณีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง



นอกจากนั้น กรณีดังกล่าวจะถือเป็นความรับผิดอย่างอื่นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองหรือไม่ นั้น เห็นว่า โดยที่รัฐมีความรับผิดชอบต่อการจัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค โดยหลักทั่วไปประชาชนแต่ละคนย่อมต้องมีความเท่าเทียมกันในการรับภาระจากการดำเนินการหรือการกระทำเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมดังกล่าว หากปรากฏว่าในการจัดทำบริการสาธารณะใดก่อให้เกิดภาระแก่ประชาชนคนใดคนหนึ่งมากกว่าผู้อื่น และมีความเสียหายเกิดขึ้นในลักษณะที่มีความร้ายแรงกว่าปกติหรือมีลักษณะที่เป็นพิเศษ รัฐต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือความสิ้นไปของความเท่าเทียมกันของประชาชนในการรับภาระจากการจัดทำบริการสาธารณะนั้น เมื่อการย้ายเสาไฟฟ้าพิพาทดำเนินการโดยชอบแล้ว หากการปักเสาไฟฟ้าดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง หรือทำให้ต้องได้รับความเดือดร้อนจนเกินสมควรหรือมากกว่าประชาชนคนอื่นจนมีลักษณะเป็นการรับภาระสาธารณะมากกว่าผู้อื่นแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานของรัฐย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในฐานะที่เป็นความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐ เมื่อปรากฏว่าการปักเสาไฟฟ้าแรงสูงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการปักลงบนที่ดินในบริเวณฟุตบอลสนามซึ่งเป็นเขตที่ดินของกรมทางหลวงและจุดที่ปักเสาไฟฟ้ายังอยู่ห่างจากแนวเขตทางเข้าอาคารของผู้ฟ้องคดีทั้งสองประมาณ ๒ เมตร ห่างจากด้านหน้าอาคารออกมาเป็นระยะกว่า ๙.๕๔ เมตร ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองสามารถขับรถยนต์ผ่านเข้าออกได้เป็นปกติ จึงไม่เป็นการกีดขวางทางเข้าออกอาคารของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ทั้งยังมีเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าพาดระหว่างเสาในบริเวณดังกล่าวอยู่ก่อนแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังคงสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินและอาคารดังกล่าวได้ โดยที่เสาไฟฟ้ามิได้เป็นอุปสรรคขัดขวางถึงขนาดที่ทำให้มีสภาพร้ายแรงจนไม่สามารถประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ได้ จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องรับภาระสาธารณะจากการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นมากกว่าคนอื่นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๔๐๗/๒๕๖๗)

๑.๕ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบทได้ติดตั้งป้ายเตือนและแผงปิดกั้นทางในบริเวณที่มีการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง รวมทั้งติดตั้งป้ายเตือนแบบสะท้อนแสงไว้เป็นระยะก่อนถึงบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ เช่น ป้ายเตือนงานก่อสร้างข้างหน้า ป้ายเตือนให้ลดความเร็ว ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางวันและกลางคืน จึงถือว่าการติดตั้งป้ายเตือนเพียงพอต่อความปลอดภัย และเมื่อพิจารณาช่วงเวลาที่เกิดเหตุซึ่งเป็นเวลากลางคืน โดยวิสัยของผู้ขับขี่รถยนต์โดยทั่วไปต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย แต่กลับปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยขับขี่รถยนต์ด้วยความเร็ว ๘๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในป้ายเตือน การขับขี่ด้วยความเร็วสูงจนทำให้มองไม่เห็นป้ายเตือนหรือมองเห็นป้ายเตือนแล้วแต่ไม่ลดความเร็ว พฤติการณ์ดังกล่าวถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังมากเพียงพอตามวิสัยของวิญญูชนทั่วไปที่อยู่ในสถานการณ์เช่นนั้น อุบัติเหตุ



ที่เกิดขึ้นจึงเป็นผลมาจากการขั้รยยนต์โดยประมาทของผู้เอาประกันภัยเพียงฝ่ายเดียว และไม่ถือว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกรมทางหลวงชนบททะเลเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติกรณีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ผู้รับประกันภัยรถยนต์จะสามารถเข้ารับช่วงสิทธิเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกรมทางหลวงชนบทได้ตามมาตรา ๒๒๖ ประกอบกับมาตรา ๘๘๐ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ดังนั้นกรมทางหลวงชนบทจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประกันภัยรถยนต์ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันที่เกิดอุบัติเหตุในบริเวณที่มีการก่อสร้างสะพานข้ามคลองปากลาว อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ บนทางหลวงชนบท สาย กบ ๑๐๐๒ ได้ชำระค่าสินไหมทดแทนแก่นาย อ. (ผู้เอาประกันภัย) และได้เข้ารับช่วงสิทธิของนาย อ. โดยนำคดีมาฟ้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ค่าซ่อมแซมรถยนต์) จากกรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยอ้างเหตุว่ามีการติดตั้งป้ายเตือนในบริเวณก่อนถึงจุดเกิดเหตุและบริเวณจุดเกิดเหตุไม่เพียงพอสำหรับความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง เป็นเหตุให้นาย อ. ขับขี่รถยนต์พุ่งชนป้ายแฉ่งปิดการจราจรและแผงกั้นทางจนเสียหายหักตกข้างทาง และรถยนต์ที่ตนรับประกันภัยไว้ได้รับความเสียหาย เมื่อพิจารณาภาพถ่ายท้ายคำฟ้องแล้วเห็นว่า บริเวณจุดเกิดเหตุมีป้ายขนาดใหญ่พอสมควรติดตั้งกับโครงไม้ที่ทำเป็นแผงกั้นถนนเกือบตลอดความกว้างของถนน ป้ายแรกมีข้อความตัวใหญ่ว่า “ห้ามผ่านโดยเด็ดขาด” ป้ายที่สองติดตั้งเยื้องไปด้านหลังมีข้อความตัวใหญ่ว่า “สะพานทางเบี่ยง” แม้ตามภาพถ่ายจะไม่อาจมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบนป้ายเตือนมีไฟส่องสว่างหรือไฟกระพริบสีเหลืองติดตั้งอยู่หรือไม่ก็ตาม เนื่องจากนาย อ. ขับขี่รถยนต์พุ่งชนป้ายเตือนล้มลงจนชำรุดเสียหาย แต่ตามภาพถ่ายและแผนที่ท้ายคำให้การแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งของป้ายเตือนต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีติดตั้งไว้เป็นระยะบริเวณข้างทาง จึงรับฟังเป็นที่ยุติว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการติดตั้งป้ายเตือนและแผงปิดกั้นทางในบริเวณจุดเกิดเหตุ รวมทั้งติดตั้งป้ายเตือนแบบสะท้อนแสงไว้เป็นระยะบริเวณข้างทางหลวงชนบทสาย กบ ๑๐๐๒ ทั้งขาไปและขากลับ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางวันและกลางคืน และเมื่อพิจารณาช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นเวลาประมาณ ๐๐.๒๐ นาฬิกา แล้วเห็นว่า โดยวิสัยของผู้ขับขี่รถยนต์ทั่วไปที่ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่เพื่อความปลอดภัย เมื่อขับขี่รถยนต์ไปตามถนนที่ไม่มีการติดตั้งไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน ผู้ขับขี่จะต้องเปิดไฟหน้าเพื่อให้สามารถมองเห็นเส้นทางข้างหน้า รวมถึงสิ่งกีดขวางหรือหลุมบ่อที่อาจมีอยู่บนถนน การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ติดตั้งป้ายเตือนและแผงปิดกั้นทางในบริเวณจุดเกิดเหตุ รวมทั้งติดตั้งป้ายเตือนแบบสะท้อนแสงไว้เป็นระยะ ๆ ก่อนถึงบริเวณจุดเกิดเหตุ เช่น ป้ายเตือนงานก่อสร้างสะพานข้างหน้า ป้ายเตือนให้ลดความเร็ว ผู้ขับขี่ที่มองเห็นป้ายดังกล่าวย่อมจะต้องลดความเร็วเพื่อให้สามารถควบคุมรถยนต์ให้อยู่ในความปลอดภัย แต่ในวันเกิดเหตุกลับปรากฏว่านาย อ. ขับรถยนต์ด้วยความเร็ว ๘๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง อันเป็นกรณีไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในป้ายเตือน ซึ่งอาจเกิดจากนาย อ. ขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงจนทำให้มองไม่เห็นป้ายเตือนหรือมองเห็นป้ายเตือนแล้วแต่ไม่ลดความเร็วในการขับขี่ ถือได้ว่าพฤติการณ์การขับขี่รถยนต์ของนาย อ. ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังมากเพียงพอตามวิสัยของวิญญูชนทั่วไปที่อยู่



ในสถานการณ์เช่นนั้น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจึงเป็นผลมาจากการขับซึ่รถยนต์โดยประมาทของนาย อ. เพียงฝ่ายเดียว และไม่อาจถือว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ ประกอบกับกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่ได้กระทำให้ละเมิดต่อนาย อ. ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และไม่เป็นเหตุ ทำให้ผู้ฟ้องคดี (ผู้รับประกันภัยรถยนต์) สามารถเข้ารับช่วงสิทธิของนาย อ. เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จากผู้ถูกฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๒๒๖ ประกอบกับมาตรา ๘๘๐ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๓๑๘/๒๕๖๗)

การก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาธารณะ เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยตลอดระยะเวลาการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เจ้าของที่ดินได้รู้เห็นการก่อสร้าง มาโดยตลอด และมีได้ทำการทวงกันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ประโยชน์หรือสงวนสิทธิในการครอบครอง ที่ดินของตนในส่วนที่เป็นถนน และในสภาพปัจจุบันที่ดินส่วนพิพาทที่เป็นถนนนั้นประชาชน ในท้องที่ได้ใช้สัญจรติดต่อกันมานานกว่า ๑๐ ปี ถนนดังกล่าวย่อมมีสภาพเป็นทรัพย์สินสำหรับ พลเมืองใช้ร่วมกัน อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้วตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งนี้ การอุทิศหรือการสละที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์นั้น ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เป็นเรื่อง ๆ ไป เมื่อการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนพิพาทได้กระทำตามแนวนอนเดิม และผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินอันเป็นผู้ได้รับผลกระทบ โดยตรงจากการก่อสร้างถนนได้รู้เห็นการก่อสร้างมาโดยตลอด และไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดี ทำการทวงกันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ประโยชน์หรือสงวนสิทธิในการครอบครองที่ดินส่วนดังกล่าว เป็นเวลาเกินกว่า ๑๐ ปี ย่อมถือว่าเป็นการยกอุทิศหรือสละที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ โดยปริยายแล้ว ซึ่งกรณีนี้ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่จะต้องจดทะเบียนโอน ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือจัดทำบันทึกเป็นหนังสือ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจึงมิได้ กระทำให้ละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด (ผู้ถูกฟ้องคดี) รื้อถอนถนนสาธารณะที่สร้างรุกล้ำ เข้ามาในที่ดินของผู้ฟ้องคดีสองแปลง แล้วปรับที่ดินให้กลับคืนสู่สภาพเดิม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เดิมถนนพิพาททางด้านทิศตะวันออกของโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๖๖ และเลขที่ ๑๓๒๓ ของผู้ฟ้องคดี เป็นถนนดินทางเดินเท้าและรถจักรยานยนต์วิ่งผ่านได้อย่างเดียว ซึ่งชาวบ้านใช้สัญจรไปมาและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรผ่านที่ดินของเอกชน โดยผู้ฟ้องคดีและครอบครัวตลอดจนชาวบ้านในบริเวณ ใกล้เคียงก็ใช้ทางสาธารณประโยชน์นี้เป็นเส้นทางสัญจรเพื่อเข้าสู่ที่ดินของตน และปรากฏข้อเท็จจริง เพิ่มเติมจากการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันของชาวบ้านในพื้นที่จำนวน ๑๐๕ คน ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ชาวบ้านได้ร่วมกันอุทิศที่ดินและบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างถนน



โดยมีชื่อของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ร่วมบริจาคเงินด้วยจำนวน ๒,๐๐๐ บาท และได้มีการนำเงินบริจาคไปซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อขยายทางทำเป็นถนนและขยายข้างทาง

สำหรับโฉนดที่ดินพิพาททั้งสองแปลง คือ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๖๖ ออกให้เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๐ และที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๒๓ ออกให้เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๙ ระบุด้านทิศตะวันออกจดทางสาธารณประโยชน์ตลอดแนว ซึ่งที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๖๖ นั้น ผู้ฟ้องคดีซื้อมาตั้งแต่ครั้งที่ยังเป็นที่ดิน น.ส. ๓ ส่วนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๒๓ นั้น ผู้ฟ้องคดีซื้อมาจากผู้รับมรดกของนาย ม. ซึ่งทายาทของนาย ม. ยืนยันว่านาย ม. ได้สละที่ดินบางส่วนให้เป็นทางสาธารณะ และขณะที่ผู้ฟ้องคดีมาซื้อที่ดินแปลงนี้ ทางดังกล่าวได้มีสภาพเป็นถนนซึ่งรถยนต์สามารถสัญจรไปมาได้เรียบร้อยแล้ว ประกอบกับผู้ฟ้องคดียอมรับว่ามีส่วนรู้เห็นกับการปรับปรุงเส้นทางมาโดยตลอด กรณีจึงเชื่อได้ว่าในวันที่มีการออกโฉนดที่ดินพิพาททั้งสองแปลง ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องรู้ถึงความมีอยู่ รวมทั้งขนาดความกว้างของทางสาธารณประโยชน์ทางด้านทิศตะวันออกของโฉนดที่ดินดังกล่าวแล้ว ประกอบกับการก่อสร้างปรับปรุงถนนได้ทำตามแนวถนนเดิมที่ชาวบ้านอุทิศที่ดินให้และที่ซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อขยายถนน อีกทั้งการปรับปรุงซ่อมแซมถนนก่อนมาเป็นถนนคอนกรีตนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดในมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาพาบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื่อครั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ผู้ฟ้องคดีก็เป็นรองประธานประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ด้วย

เมื่อตลอดระยะเวลาของการปรับปรุงซ่อมแซมถนนจากถนนดินเป็นถนนหินกระสะ และจากถนนหินกระสะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการก่อสร้างถนนพิพาทได้รู้เห็นการก่อสร้างมาโดยตลอด เนื่องจากมีบ้านพักอาศัยในบริเวณดังกล่าว และมีได้ทำการทวงกันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ประโยชน์หรือสงวนสิทธิในการครอบครองที่ดินของตนในส่วนที่เป็นถนนดังกล่าว และในสภาพปัจจุบันที่ดินส่วนพิพาทที่เป็นถนนนั้นประชาชนในท้องที่ได้ใช้สัญจรติดต่อกันมานานกว่า ๑๐ ปี จนถึงวันฟ้องคดี ถนนดังกล่าวย่อมมีสภาพเป็นทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อการดำเนินการก่อสร้างถนนพิพาทได้กระทำตามแนวถนนเดิม จึงถือเป็นการดำเนินการบนที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มิได้กระทำในที่ดินของผู้ฟ้องคดี และมีได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินอันจะเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าไปดำเนินการก่อสร้างถนนในที่ดินกรรมสิทธิ์ของเอกชนทันที โดยไม่ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ รายละเอียดตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๐



ที่กำหนดแนวทางปฏิบัติกรณีทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้ หรือกรณีเข้าไปดำเนินการในที่ดินของเอกชนเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน (โดยการจัดให้มีเอกสารหลักฐาน) นั้น เห็นว่า การอุทิศหรือการสละที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์นั้น ต้องดูข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เป็นเรื่อง ๆ ไป หากข้อเท็จจริงสภาพของถนนหรือทางสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันมานั้น โดยทั่วไปอาจเกิดจากรัฐเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างทางถนนหลวง หรือหน่วยงานรัฐจัดซื้อหรือรับบริจาคจากเจ้าของที่ดินเพื่อสร้างทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งต้องดำเนินการจัดทำบันทึกเป็นหนังสือหรือจดทะเบียนโอนให้ถูกต้อง หรือประชาชนทั่วไปมีเจตนาอุทิศหรือสละที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ให้ผู้คนใช้สอยทั่วไปโดยไม่หวงห้าม ที่ดินที่อุทิศหรือที่ได้สละนั้นจึงตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามนัยมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือหรือจดทะเบียนการโอนหรืออุทิศต่อเจ้าหน้าที่ ฉะนั้นเมื่อข้อเท็จจริงเกี่ยวกับระยะเวลาของการใช้เป็นทางสัญจรของประชาชนโดยทั่วไป โดยเจ้าของที่ดินไม่หวงห้ามเป็นเวลาเกินกว่า ๑๐ ปี ย่อมถือว่าเป็นการยกอุทิศหรือสละที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์โดยปริยายแล้ว กรณีนี้จึงไม่อยู่ภายใต้กฎหมายที่จะต้องทำเป็นหนังสือหรือจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๓๔๔/๒๕๖๗)

๑.๖ การกำหนดจุดก่อสร้างอาคารเรียน

เทศบาลเป็นหน่วยงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของทางราชการและเป็นที่ดินสาธารณะตามมาตรา ๑๖ (๒๗) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อมีความประสงค์จะก่อสร้างอาคารเรียนลงบนที่ดินดังกล่าวเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับการศึกษาอบรมตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๖) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ หากไม่ทราบแน่ชัดในเรื่องแนวเขตที่ดินที่จะก่อสร้าง ก็มีหน้าที่ตรวจสอบแนวเขตที่ดินให้ชัดเจนก่อนที่จะทำการก่อสร้าง โดยวิธีการรังวัดสอบแนวเขตที่ดินเพื่อให้เกิดความชัดเจนและถูกต้อง เมื่อเทศบาลไม่ได้ตรวจสอบแนวเขตที่ดินก่อนลงมือก่อสร้าง ทั้งที่สามารถกระทำได้โดยไม่ยาก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างอาคารเรียนซึ่งมีความสำคัญในการใช้เพื่อการศึกษาและมีมูลค่าสูง ยิ่งต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน แต่เทศบาลหาได้ดำเนินการไม่ จนเป็นเหตุให้มีการเข้ายึดถือครอบครองใช้ประโยชน์ก่อสร้างอาคารเรียนบางส่วนในที่ดินของเอกชนโดยปราศจากอำนาจตามกฎหมาย แม้จะฟังได้ว่าก่อนเริ่มก่อสร้างจะได้มีการขอให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงเป็นผู้ชี้แนวเขตเบื้องต้น กรณีก็หาเป็นการปลดเปลื้องเทศบาลจากหน้าที่ที่ต้องระวังแนวเขตให้ถูกต้อง กรณีจึงถือว่าเทศบาลไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร อันเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อและเป็นการกระทำละเมิดต่อเจ้าของที่ดินข้างเคียงตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เทศบาลตำบลปลายบาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาล ป. ที่สร้างรุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยที่สิทธิในทรัพย์สินของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะนำที่ดินที่มีเจ้าของครอบครองอยู่ไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมายในการเวนคืนที่ดิน



หรือตกลงในเรื่องการโอน ไม่ว่าจะเป็นการตกลงซื้อขายหรือยินยอมอุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ ผู้ถูกฟ้องคดีจะใช้อำนาจโดยพลการเข้ายึดถือครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยปราศจากอำนาจตามกฎหมายไม่ได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของทางราชการและเป็นสาธารณะตามมาตรา ๑๖ (๒๗) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความประสงค์จะก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับการศึกษาอบรมตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๖) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งหากไม่ทราบแน่ชัดในเรื่องแนวเขตที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนโดยวิธีการรังวัดสอบแนวเขตที่ดิน

เมื่อปรากฏตามคำชี้แจงของเจ้าพนักงานที่ดินว่า หลักเขตเดิมทางด้านทิศเหนือของผู้ฟ้องคดีสูญหายไป ๓ หลัก โดยหลักเขตที่ดินดังกล่าวติดกันกับที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดี และเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้ผู้ฟ้องคดีชี้แนวเขตของตนในระหว่างเตรียมการปรับพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้าง ย่อมแสดงว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ทราบแน่ชัดในเรื่องแนวเขตที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงควรต้องตรวจสอบให้ชัดเจนเสียก่อนที่จะทำการก่อสร้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับใช้วิธีให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งในขณะนั้นอายุประมาณ ๕๗ ปี ชี้แนวเขตที่ดินของตนตามความทรงจำ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงกำหนดจุดก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้ตรวจสอบแนวเขตที่ดินนั้น ทั้ง ๆ ที่ที่ดินที่ปลูกสร้างอาคารเรียนเป็นที่ดินมีโฉนดที่ดิน สามารถตรวจสอบได้ไม่ยาก และผู้ถูกฟ้องคดีย่อมทราบดีว่าการชี้แนวเขตของผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นการระวางแนวเขตตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเมื่อนำรูปแผนที่ตามโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีมาเปรียบเทียบกับรูปแผนที่ที่ศาลได้สั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินจัดทำขึ้นเพื่อแสดงเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีและของผู้ถูกฟ้องคดี รวมถึงที่ตั้งอาคารเรียน พบว่า ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำรังวัดได้เลยหลักเขตที่ดินด้านทิศเหนือและทิศใต้ของผู้ฟ้องคดีและเข้าไปในแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ที่ดินส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่ามีกรรมสิทธิ์และส่วนที่ผู้ฟ้องคดีคัดค้านแนวเขตจึงอยู่ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีอาคารเรียนบางส่วนปลูกสร้างทับซ้อนอยู่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างอาคารเรียนรุกล้ำที่ดินบางส่วนของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ได้ตรวจสอบแนวเขตที่ดินก่อน ทั้งที่มีหน้าที่ต้องระวางแนวเขตของตนตามมาตรา ๑๖ (๒๗) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ และการระวางแนวเขตสามารถทำได้โดยไม่ยาก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารเรียนที่มีความสำคัญในการใช้เพื่อการศึกษาและมีมูลค่าสูง ยิ่งต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีหาได้ดำเนินการดังกล่าวไม่ กลับเข้ายึดถือครอบครองใช้ประโยชน์ก่อสร้างอาคารเรียนบางส่วนในที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยปราศจากอำนาจตามกฎหมาย แม้จะฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชี้แนวเขตเบื้องต้น แต่ก็ไม่ได้ปลดปล่อยผู้ถูกฟ้องคดีจากหน้าที่ที่ต้องระวางแนวเขตให้ถูกต้อง จึงถือว่าไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรและเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อพ. ๒๗๗/๒๕๖๗)



๒. การบำรุงรักษาและดูแลสิ่งสาธารณูปโภค

๒.๑ การบำรุงรักษาและดูแลเส้นทางให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ การบำรุงรักษาและดูแลทางเดิน

เมื่อถนนพิพาทอยู่ในความรับผิดชอบบำรุงรักษาของเทศบาลตำบล ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องคอยหมั่นตรวจตราเส้นทางสัญจรในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงซ่อมแซมทางระบายน้ำของถนนที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้นั้นดังกล่าวตามมาตรา ๕๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกอบกับมาตรา ๑๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งนี้ แม้จะยังไม่มียกประมาณการซ่อมบำรุงรักษาทางบก แต่เทศบาลตำบลยังคงมีหน้าที่ในการสำรวจตรวจสอบสภาพถนนหากพบความชำรุดบกพร่องในบริเวณใด ต้องจัดให้มีสัญญาณหรือป้ายเตือนให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรใช้ความระมัดระวังใช้เส้นทางสัญจรที่ชำรุด เมื่อเทศบาลตำบลไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว จนเป็นเหตุให้ผู้ใช้งานสัญจรพลัดตกลงไปในบ่อพักที่ระบายน้ำริมถนนพิพาทและเสียชีวิตในเวลาต่อมา แม้จะฟังได้ว่าบุคคลดังกล่าวมีโรคประจำตัวทำให้เกิดอาการหน้ามืดเป็นลมและล้มลงจนพลัดตกลงไปในบ่อพักที่ระบายน้ำ แต่หากไม่เกิดความชำรุดของฝาปิดบ่อดังกล่าว ก็จะได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น การที่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลละเลยต่อหน้าที่ในการบำรุงรักษาทางระบายน้ำตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เป็นผลโดยตรงทำให้ผู้ใช้งานสัญจรรายดังกล่าวได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิต อันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของนาง น. ฟ้องว่า ภริยาของตนได้เดินออกจากบ้านตามถนนสายสี่แยกวัดวิชิตดิตถาราม-ตลาดสด ตำบลท่าชนะ เมื่อถึงจุดเกิดเหตุได้พลัดตกบ่อพักที่ระบายน้ำที่มีตะแกรงเหล็กฝาปิดบ่อพักที่ระบายน้ำชำรุด ต่อมา นาง น. ได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาล ผลการเอ็กซเรย์พบว่า มี c-spine Fracture (กระดูกต้นคอหัก) ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้เทศบาลตำบลท่าชนะ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชดเชยค่าเสียหาย พบว่า บริเวณที่เกิดเหตุฝาปิดปากบ่อพักที่ระบายน้ำมีเหล็กเส้นซึ่งพาดเป็นแนวยาวปิดปากบ่อพักที่ระบายน้ำเพียงตรงกลางบ่อ จำนวน ๖ เส้น มีช่องว่างฝั่งถนน เหล็กเส้นขาดหายไปประมาณ ๔ เส้น และฝังติดกับทางเท้า เหล็กเส้นขาดหายไปประมาณ ๒ เส้น ในสภาพชำรุดบกพร่อง ช่องว่างมีขนาดกว้างพอที่คนจะพลัดตกลงไปได้ อีกทั้ง ตะแกรงเหล็กอีก ๖ เส้นที่เหลือยังมีสภาพโค้งงอเล็กน้อยจนน่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้นั้นไม่ว่าจะในเวลากลางวันหรือกลางคืน แม้ผู้ใช้งานสัญจรจะเป็นคนในพื้นที่เองก็ตามก็มีโอกาสพลัดตกลงไปในบ่อพักที่ระบายน้ำได้เช่นกันหากเดินชิดขอบถนน เมื่อถนนสายดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบบำรุงรักษาของผู้ถูกฟ้องคดี เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีต้องคอยหมั่นตรวจตราเส้นทางสัญจรในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ โดยรวมถึงซ่อมแซมทางระบายน้ำของถนนที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ดี



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้นั้นดังกล่าวตามมาตรา ๕๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกอบกับมาตรา ๑๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากนี้ ในที่ประชุมสภาเทศบาลท่านะได้มีการแจ้งว่า ฝาดับบ่อพักท่อระบายน้ำพิพาทมีการชำรุดเยาะและมีการเสนอแล้ว แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการแก้ไข กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีรู้มาก่อนแล้วถึงความชำรุดของฝาดับบ่อพักท่อระบายน้ำจุดเกิดเหตุ โดยมีได้เกิดจากรถยนต์ที่มีน้ำหนักมากเหยียบทับทำให้ชำรุดเสียหาย ประกอบกับขณะนำตัวผู้เสียหาย ขึ้นจากบ่อพักท่อระบายน้ำก็ไม่ปรากฏร่องรอยให้เห็น อีกทั้งเหล็กเส้นของตะแกรงเหล็กดังกล่าวก็ควรหลุด หรือหักเพียงด้านใดด้านหนึ่ง แต่กลับปรากฏว่ามีช่องว่างชำรุด ๒ ด้าน จึงน่าจะเชื่อว่าชำรุดเสียหาย มาเป็นเวลานานพอสมควรก่อนเกิดเหตุ อันเกิดจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน ประกอบกับมีรถยนต์ ที่จอดบริเวณไหล่ทางเหยียบทับ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ซ่อมแซมให้มีสภาพปกติในทันทีเพื่อป้องกันอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้นั้นดังกล่าว แม้จะยังไม่ถึงปริมาณการซ่อมบำรุงรักษาทางบก ผู้ถูกฟ้องคดี ยังคงมีหน้าที่ในการสำรวจตรวจสอบสภาพถนนหากพบความชำรุดบกพร่องในบริเวณใด ต้องจัดให้มี สัญญาณหรือป้ายเตือนให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรใช้ความระมัดระวังใช้เส้นทางสัญจรที่ชำรุด ดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการซ่อมแซมหรือจัดให้มีสัญญาณหรือป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัย ในการใช้ทางสัญจรที่ชำรุดดังกล่าว จนเป็นเหตุให้นาง น. พลัดตกลงไปในบ่อพักท่อระบายน้ำริมถนน ดังกล่าวและเสียชีวิตในเวลาต่อมา แม้จะฟังได้ว่านาง น. มีโรคประจำตัวทำให้เกิดอาการหน้ามืด เป็นลมและล้มลงจนพลัดตกลงไปในบ่อพักท่อระบายน้ำ แต่หากไม่เกิดความชำรุดของฝาดับบ่อพัก ท่อระบายน้ำดังกล่าว นาง น. จะได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ของนาง น. ที่พักอาศัย และอยู่ไม่ไกลจากบริเวณที่เกิดเหตุ ย่อมต้องคุ้นเคยกับสถานที่ที่เกิดเหตุเป็นอย่างดี ประกอบกับ ได้ทราบถึงการชำรุดเสียหายของตะแกรงเหล็กฝาดับบ่อพักท่อระบายน้ำที่พิพาทมาก่อนแล้ว หากได้ เดินผ่านบริเวณที่พิพาทด้วยความระมัดระวังโดยไม่เดินไปใกล้หรือเดินผ่านตะแกรงเหล็กฝาดับบ่อพัก ท่อระบายน้ำที่ชำรุด ซึ่งนาง น. สามารถใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ ก็จะไม่ตกลงไปในบ่อพัก ท่อระบายน้ำที่พิพาท อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจึงเกิดจากความประมาทเลินเล่อของนาง น. อยู่ด้วย โดยได้พิจารณา ถึงสภาพแวดล้อมและความที่น่าจะเกิดความเสียหายแล้ว เห็นว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับนาง น. เป็นผลมาจากการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีมากกว่าความประมาทเลินเล่อของนาง น. กรณีจึงเห็นได้ว่า หากไม่เกิดความชำรุดของฝาดับบ่อพักท่อระบายน้ำดังกล่าว นาง น. จะไม่ตกลงไป ในบ่อพักท่อระบายน้ำพิพาทจนถึงแก่ความตาย การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ ในการบำรุงรักษาทางระบายน้ำตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เป็นผลโดยตรงทำให้นาง น. ได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิต อันเป็นการกระทำละเมิดต่อนาง น. ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็น ทายาทโดยธรรมของนาง น. ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับมาตรา ๑๖๒๙ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๔๖/๒๕๖๓)



เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ตลอดจนทางสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องที่เทศบาลตามมาตรา ๑๖ (๒) และ (๒๗) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่วนนายอำเภอมีหน้าที่ร่วมกับเทศบาลในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า กำแพงพืพาทก่อสร้างในที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน โดยไม่ปรากฏว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของกำแพงรุกล้ำเข้าไปในเขตที่ดินที่เอกชนได้จดทะเบียนโอนที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ จึงไม่อาจรับฟังได้ว่า เทศบาลและนายอำเภอละเลยต่อหน้าที่ในการดูแลรักษาที่ดินทางสาธารณประโยชน์ที่พืพาทตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและนายอำเภอตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ และมาตรา ๑๖ (๒๗) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ประกอบกับข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓

อย่างไรก็ตาม เมื่อกำแพงดังกล่าวได้ก่อสร้างติดต่อกับทางสาธารณประโยชน์ และห่างจากคลองสาธารณะเพียง ๑.๕ เมตร จึงเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๔๑ วรรคหนึ่ง และข้อ ๔๒ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่กำหนดให้การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า ๖ เมตร หรือใกล้แหล่งน้ำสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร จะต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๓ เมตร การที่เทศบาลตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีร้องว่าถูกปิดทางเข้า-ออก เป็นทางสาธารณประโยชน์ที่เกิดจากการยกให้ของเอกชน และผู้ฟ้องคดีใช้ทางเดินนั้นออกสู่ทางสาธารณประโยชน์ได้ โดยมิได้ตรวจสอบว่าการก่อสร้างกำแพงซึ่งถือเป็นอาคารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ถูกต้องสอดคล้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือไม่ ย่อมเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ยังไม่ครบถ้วน และถือเป็นการปล่อยปละละเลยให้มีการก่อสร้างกำแพงใกล้ถนนสาธารณะและแหล่งน้ำสาธารณะที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงถือว่าเทศบาลละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีอาศัยอยู่บริเวณริมคลองวัดหนามแดง (คลองหลวงแพ่ง) ต่อมา บริษัท ล. ซึ่งประกอบธุรกิจจัดสรรที่ดินและที่อยู่อาศัย ได้ทำการปิดถนนเลียบบคลองและสร้างกำแพง ทำให้ผู้ฟ้องคดีและประชาชนบริเวณนั้นไม่สามารถใช้ถนนเลียบบคลองออกสู่ถนนบางนา-ตราด ได้ จึงมีหนังสือร้องเรียนต่อเทศบาลเมืองบางแก้ว (องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และนายอำเภอบางพลี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเป็นคดีนี้ โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ในการ



ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ตลอดจนทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องที่เทศบาลเมือง บางแก้วตามมาตรา ๑๖ (๒) และ (๒๗) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่ร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินบริเวณที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนว่าบริษัท ล. ทำการปิดถนนและสร้างกำแพงนั้น อยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านของผู้ฟ้องคดี โดยมีคลองหลวงแพ่งกั้นกลาง ถนนที่พิพาทเป็นที่ดินของบริษัท ล. ซึ่งได้แบ่งแยกที่ดินส่วนที่ติดกับคลองหลวงแพ่ง เนื้อที่ ๑ งาน ๔๓.๓ ตารางวา ให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ และจดทะเบียนโอนให้โดยไม่มีค่าตอบแทน จากนั้น บริษัท ล. ก่อสร้างรั้วกำแพงโครงการหมู่บ้าน ความยาว ๓๘๑ เมตร ความสูง ๒.๘๐ เมตร และเชื่อมกันดิน รวมทั้งก่อสร้างถนนคอนกรีต ความกว้าง ๑.๕ เมตร ความยาว ๓๘๑ เมตร ให้ประชาชนทั่วไปใช้เป็นทางเดินออกสู่ทางสาธารณะ หรือถนนบางนา-ตราด ได้ ดังนั้น การที่บริษัท ล. ได้ว่าจ้างบริษัท ข. ให้ทำการก่อสร้างกำแพงพิพาท ภายในเขตที่ดินตามโฉนดที่ดิน โดยไม่ปรากฏว่ามีส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของกำแพงรุกล้ำเข้าไป ในเขตที่ดินที่ได้ยกเป็นทางสาธารณประโยชน์แล้ว จึงเป็นการก่อสร้างกำแพงภายในเขตที่ดิน ของเอกชน มิใช่ที่ดินสาธารณประโยชน์ กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองละเลยต่อหน้าที่ ในการดูแลรักษาที่ดินสาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และมาตรา ๑๖ (๒๗) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ประกอบกับข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓

อย่างไรก็ตาม เมื่อถนนคอนกรีตที่ก่อสร้างมุ่งหมายให้เป็นทางสำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน จึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกำแพงที่บริษัท ล. ว่าจ้างบริษัท ข. ให้ทำการก่อสร้าง ถือเป็นอาคารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งการก่อสร้างจะต้อง อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ข้อ ๔๑ วรรคหนึ่ง กำหนดให้อาคารที่ก่อสร้าง หรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า ๖ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลาง ถนนสาธารณะอย่างน้อย ๓ เมตร และข้อ ๔๒ วรรคหนึ่ง กำหนดให้อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลง ใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ต้องร่นแนวอาคาร ให้ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ซึ่งข้อกำหนดการก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคารดังกล่าว ถือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้คู่กรณี มิได้กล่าวอ้าง ศาลสามารถหยิบยกขึ้นพิจารณาวินิจฉัยได้ เมื่อกำแพงพิพาทได้ก่อสร้างติดต่อกับ ทางสาธารณประโยชน์และห่างจากคลองวัดหนามแดง (คลองหลวงแพ่ง) เพียง ๑.๕ เมตร เท่านั้น ย่อมเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๔๑ วรรคหนึ่ง และข้อ ๔๒ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



จึงมีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และตามมาตรา ๑๖ (๒๘) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดี ร้องว่าถูกปิดทางเข้า-ออก เป็นทางสาธารณประโยชน์ที่เกิดจากการยกให้ของเอกชน และผู้ฟ้องคดี ใช้ทางเดินนั้นออกสู่ทางสาธารณประโยชน์ได้ โดยยังมีได้ตรวจสอบว่าบริษัท ล. ทำการก่อสร้างกำแพง ถูกต้องสอดคล้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือไม่ จึงเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ยังไม่ครบถ้วน และถือเป็นการปล่อยปละละเลยให้บริษัท ล. ก่อสร้างกำแพงใกล้ถนนสาธารณะและแหล่งน้ำสาธารณะที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๖/๒๕๖๘)

๒.๓ การบำรุงรักษาป้องกันอันตรายอันเกิดจากกระแสไฟฟ้า

เทศบาลตำบลมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการและจัดทำบริการสาธารณะในเขตพื้นที่ของตน โดยการจัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น และการจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๙) และมาตรา ๕๑ (๗) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกอบกับมาตรา ๑๖ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งหน้าที่บำรุงรักษาและจัดให้มีไฟฟ้าหรือแสงสว่างภายในสวนสุขภาพและสนามเด็กเล่นนั้น ย่อมรวมถึงการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของสวนสุขภาพและสนามเด็กเล่นให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อมิให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ การที่เทศบาลตำบลจัดให้มีระบบไฟฟ้าและเสาไฟส่องสว่างตามถนนและทางเดินสาธารณะภายในบริเวณสวนสุขภาพและสนามเด็กเล่นในความรับผิดชอบ โดยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลได้เชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าโดยตรงจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยไม่ได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและถือไม่ได้ว่าเป็นการดำเนินการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการควบคุมตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบกับเมื่อช่วงเวลาที่เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วและเป็นเหตุให้เด็กชาย ก. ถูกกระแสไฟฟ้าดูดถึงแก่ความตาย เป็นช่วงที่มีฝนตกและน้ำท่วมขังตามปกติของฤดูฝน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลจะต้องตรวจสอบเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และปลอดภัย รวมทั้งตรวจสอบว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วบริเวณที่มีน้ำท่วมขังหรือไม่ แต่กลับไม่ได้ดำเนินการเช่นนั้น พฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ อันเป็นการงดเว้นกระทำการโดยประมาทเลินเล่อ เป็นผลโดยตรงให้เด็กชาย ก. ได้รับความเสียหายแก่ชีวิต และเป็นการกระทำละเมิดที่เทศบาลตำบลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กชาย ก. ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙



ทั้งนี้ แม้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะปล่อยให้มีการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าโดยตรงจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำของตน อันเป็นกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีส่วนบกพร่องอยู่บ้าง แต่ก็ยังไม่ถึงขนาดที่จะถือว่าเป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งผู้ครอบครองระบบจำหน่ายไฟฟ้าพึงต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ เนื่องจากการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าในลักษณะดังกล่าวไม่สามารถตรวจพบได้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเสาไฟฟ้านั้นมีสายไฟฟ้าและสายสัญญาณต่าง ๆ พาดอยู่จำนวนมาก จึงไม่ถือเป็นการงดเว้นกระทำการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อและไม่เป็นการกระทำละเมิดที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กชาย ก.

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กชาย ก. อ้างว่า เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ละเลยต่อหน้าที่ ไม่ตรวจตราดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบริเวณสวนสุขภาพและสนามเด็กเล่นในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และปลอดภัย เป็นเหตุให้เด็กชาย ก. (บุตร) ถูกกระแสไฟฟ้าที่รั่วจากเสาไฟส่องสว่างที่ติดตั้งอยู่ภายในสวนสุขภาพและสนามเด็กเล่นดูดจนถึงแก่ความตาย จึงนำคดีมาฟ้องเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีฐานะเป็นเทศบาลตำบลมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการและจัดทำบริการสาธารณะในเขตพื้นที่ของตนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๙) บัญญัติให้เทศบาลตำบลมีหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล มาตรา ๕๑ (๗) บัญญัติให้เทศบาลตำบลจัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๓) บัญญัติให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยการจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่บำรุงรักษาและจัดให้มีไฟฟ้าหรือแสงสว่างภายในสวนสุขภาพและสนามเด็กเล่นตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๙) และมาตรา ๕๑ (๗) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ประกอบกับมาตรา ๑๖ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ โดยเจ้าหน้าที่ในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งนี้ หน้าที่บำรุงรักษาสวนสุขภาพและสนามเด็กเล่นและจัดให้มีไฟฟ้าหรือแสงสว่างภายในสวนสุขภาพและสนามเด็กเล่นนั้น ย่อมรวมถึงการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อมิให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ ประกอบกับข้อ ๙ ของระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ใช้บังคับขณะเกิดกรณีพิพาท) กำหนดให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้าต้องยื่นคำร้องขอใช้ไฟฟ้าตามแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานที่กำหนด แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการตามที่ระเบียบดังกล่าวกำหนดไว้ แม้จะอ้างว่าได้มีการแจ้งขอใช้ไฟฟ้าต่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ด้วยวาจาและได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วก็ตาม แต่ก็เป็นการแจ้งขอใช้ไฟฟ้าที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ



กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำขอและได้รับอนุญาตให้ใช้ไฟฟ้าจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดให้มีระบบไฟฟ้าและเสาไฟส่องสว่างตามถนนและทางเดินสาธารณะภายในบริเวณสวนสุขภาพและสนามเด็กเล่นในความรับผิดชอบ โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าโดยตรงจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และถือไม่ได้ว่าเป็นการดำเนินการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการควบคุมตรวจสอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งหากได้ขอใช้ไฟฟ้าโดยชอบด้วยระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ แล้ว การเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ ตลอดจนระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน ย่อมอยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า อันเป็นการป้องกันมิให้เกิดการสูญเสียหรือความเสียหายจากกระแสไฟฟ้ารั่วได้ นอกจากนี้ ช่วงเวลาที่เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วอันเป็นเหตุให้เด็กชาย ก. ถึงแก่ความตาย นั้น มีฝนตกและน้ำท่วมซึ่งตามปกติของฤดูฝน เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ควรจะตรวจสอบเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และปลอดภัย รวมทั้งตรวจสอบว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วบริเวณที่มีน้ำท่วมหรือไม่ แต่กลับไม่ได้ดำเนินการเช่นนั้น พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นการงดเว้นกระทำการโดยประมาทเลินเล่อ เป็นผลโดยตรงให้เด็กชาย ก. ได้รับความเสียหายแก่ชีวิต อันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดจึงต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่น ๆ ในการปลงศพ และค่าขาดไร้อุปกรณ์ พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๔

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยึดว่า เสาไฟส่องสว่างต้นที่เกิดไฟฟ้ารั่วจนเป็นเหตุให้เด็กชาย ก. เสียชีวิต นั้น ได้รับกระแสไฟฟ้าจากระบบสายไฟฟ้าใต้ดินภายในสวนสุขภาพและสนามเด็กเล่นที่เชื่อมต่อโดยตรงจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยไม่ได้เชื่อมต่อผ่านมิเตอร์ไฟฟ้าและไม่ได้มีการยื่นคำร้องขอใช้ไฟฟ้าต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ดังนั้น ระบบไฟฟ้าภายในสวนสุขภาพและสนามเด็กเล่นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีใช้ระบบไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะต้องตรวจตรา ดูแล และบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่เข้ามาใช้บริการภายในสวนสุขภาพและสนามเด็กเล่น ซึ่งแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะปล่อยให้มีการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าโดยตรงจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำของตน อันเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีส่วนบกพร่องอยู่บ้าง แต่ก็ยังไม่ถึงขนาดที่จะถือว่าเป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งผู้ครอบครองระบบจำหน่ายไฟฟ้าเช่นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พึงต้องปฏิบัติตามวิสัยและพฤติการณ์ เนื่องจากการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าในลักษณะดังกล่าวไม่ใช่กรณีที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะสามารถตรวจพบได้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเสาไฟฟ้านั้นมีสายไฟฟ้าและสายสัญญาณต่าง ๆ พาดอยู่จำนวนมาก อีกทั้ง ผู้เชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าเป็นเจ้าหน้าที่



ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมไม่อาจคาดหมายได้ว่าจะกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว เมื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงไม่เป็นการงดเว้นกระทำการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ อันจะเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่อย่างไรก็ดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๙/๒๕๖๘)

๓. การให้บริการสิ่งสาธารณูปโภค

๓.๑ การให้บริการระบบประปา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ การให้บริการระบบไฟฟ้า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๐

คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

๑. อาหารและยา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

๒.๑ การผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ การดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. ระบบบริการสุขภาพ

๓.๑ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ เงินช่วยเหลือตามกฎหมายเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพ

การกำหนดเงินช่วยเหลือเบื้องต้น นอกจากจะพิจารณาตามประเภทของความเสียหาย และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามข้อ ๖ ของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว ยังต้องคำนึงถึงความรุนแรงของความเสียหายและฐานะของผู้เสียหายตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับดังกล่าวประกอบด้วย หากมีการกำหนดเงินช่วยเหลือเบื้องต้นโดยมิได้คำนึงถึงความรุนแรงของความเสียหายและฐานะของผู้เสียหายประกอบการพิจารณา ย่อมเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีเป็นบิดาของนาย พ. ซึ่งมีประวัติเจ็บป่วยด้วยโรคจิตเภทและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ส. เรื่อยมา โดยเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ นาย พ. ได้พยายามฆ่าตัวเองโดยการผูกคอแต่ไม่สำเร็จ ผู้ฟ้องคดีจึงนำนาย พ. ส่งโรงพยาบาล ส. เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๐๒.๐๑ นาฬิกา แพทย์ได้รับไว้เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลและส่งตัวนาย พ. ไปยังตึกผู้ป่วยชายต่อมา เวลาประมาณ ๒๓.๒๙ นาฬิกา ของวันดังกล่าว พยาบาลดูแลได้ออกมาส่งเวรต่อให้พยาบาลเวรรอบตึกในช่วงเวลาคาบเกี่ยว ผู้ช่วยเหลือคนไข้เดินเข้าไปดูในห้องผู้ป่วยไม่พบตัวนาย พ. จึงตามหา



และพบว่านาย พ. ผูกคอกับลูกกรงเหล็กตัดหน้าต่างหน้าห้องพักในสภาพหมดสติ พยาบาลทำการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพด้วยวิธีนวดหัวใจ แต่ช่วยเหลือไม่ทัน นาย พ. ถึงแก่ความตายเวลาประมาณ ๐.๓๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ จากนั้น เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีในฐานะบิดาได้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นที่โรงพยาบาล ส. ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาแล้วมีมติว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นไปตามพยาธิสภาพของโรคที่เป็นอยู่ โรงพยาบาลได้ให้การรักษายาตามมาตรฐานการรักษาของโรคแล้ว ไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ คณะที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่านาย พ. มีอาการจิตเภทคิดจะฆ่าตัวตาย ได้รับการรักษาในโรงพยาบาล ส. โดยให้การดูแลรักษาและเฝ้าระวังการทำร้ายตัวเอง แต่ระหว่างการรับ-ส่งเวรของเจ้าหน้าที่ ทำให้ไม่ทราบผู้ป่วยหลุดจากเตียงและไปผูกคอกจนเสียชีวิต การเสียชีวิตของนาย พ. จึงเป็นเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามข้อ ๕ ของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อพิจารณาถึงประเภทความเสียหายและอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นประกอบแนวทางการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมติผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ความเสียหายบางส่วนสัมพันธ์กับการรักษาพยาบาล จึงมีมติเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ บาทตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง (๑) ของข้อบังคับดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นชอบตามความเห็นดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการเสียชีวิตของนาย พ. เกิดจากความบกพร่องในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล ส. และจำนวนเงินที่ได้รับไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้มีการจ่ายเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มอีกจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาทพร้อมดอกเบี้ย เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงข้างต้นเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา ๕๐ (๘) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ยอมรับว่าการเสียชีวิตของนาย พ. เกิดจากเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล โดยที่ไม่ปรากฏผู้กระทำความผิด อันเป็นความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบิดาของนาย พ. ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามข้อ ๔ และข้อ ๕ ของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลฯ โดยการกำหนดเงินช่วยเหลือเบื้องต้น นอกจากจะเป็นไปตามประเภทของความเสียหายและอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง (๑) ของข้อบังคับดังกล่าวแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความรุนแรงของความเสียหายและฐานะของผู้เสียหายตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับเดียวกันประกอบด้วย เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ คณะที่ ๒ มีความเห็นโดยได้พิจารณาเพียงประเภทความเสียหายและอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นประกอบแนวทางการพิจารณาจ่ายเงิสดังกล่าวเท่านั้น โดยมีได้คำนึงถึงความรุนแรงของความเสียหาย



และฐานะของผู้เสียหาย อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในการกำหนดเงินช่วยเหลือเบื้องต้นโดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเช่นกัน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น เมื่อได้พิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายและฐานะของผู้เสียหายแล้วปรากฏว่า นาย พ. เสียชีวิตในขณะอายุ ๓๑ ปี ซึ่งอยู่ในวัยทำงาน แม้จะป่วยด้วยโรคจิตเภทตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ตาม แต่นาย พ. ได้เข้ารับการรักษาต่อเนื่องมาโดยตลอดจนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ซึ่งในเรื่องนี้ผู้ฟ้องคดีได้ระบุในแบบการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นว่า นาย พ. สามารถช่วยเหลือครอบครัว ทำงานบ้านและทำการเกษตร ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ได้ ทั้งเป็นผู้ดูแลคุณตาอายุ ๙๐ ปี ซึ่งหากนาย พ. ยังมีชีวิตอยู่จะสามารถประกอบอาชีพมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวได้พอสมควรตามฐานานุรูป อีกทั้ง นาย พ. เป็นบุตรเพียงคนเดียวของผู้ฟ้องคดี เมื่อเสียชีวิตจึงทำให้สูญเสียผู้สืบวงศ์ตระกูลและมีผลกระทบต่อจิตใจของผู้ฟ้องคดีและบุคคลในครอบครัวอย่างรุนแรง ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องขาดไร้ผู้อุปการะ ศาลจึงกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๒๕/๒๕๖๗)

เงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นเงินที่รัฐจ่ายให้ผู้รับบริการหรือทายาทหรือผู้ประกอบการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายอันเกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ ซึ่งในการพิจารณาให้ผู้เสียหายได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจะพิจารณาโดยคำนึงถึงความรุนแรงของความเสียหายและฐานะของผู้เสียหายประกอบด้วย โดยมีต้องรอพิสูจน์ถูกผิด และให้รวมถึงเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล แต่ต้องมิใช่เป็นความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินไปตามพยาธิสภาพหรือเหตุแทรกซ้อนของโรคที่เป็นไปตามสภาพปกติธรรมดาของโรคนั้นอยู่แล้ว ทั้งนี้ ตามข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ และต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในข้อ ๖ ของข้อบังคับดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของบุตรของผู้ฟ้องคดีที่เกิดจากโรงพยาบาล อ. ถือเป็นเหตุสุดวิสัยในการรักษา และจัดอยู่ในประเภทบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องซึ่งมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และเมื่อพิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายและฐานะของผู้เสียหาย โดยภายหลังจากที่แพทย์อนุญาตให้บุตรของผู้ฟ้องคดีกลับมาพักฟื้นที่บ้าน บุตรของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพราะแขนขาอ่อนแรง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องเฝ้าดูแลช่วยเหลือบุตรต่อเนื่องตลอดมา ทำให้สูญเสียโอกาสในการทำงาน แม้ต่อมาบุตรของผู้ฟ้องคดีจะสามารถเดินได้ แต่ก็ต้องใช้เครื่องช่วยพยุงและยังต้องอยู่ในความดูแลของผู้ฟ้องคดี รวมทั้งต้องติดตามอาการชักและรับยาต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพและการหาเลี้ยงชีพของผู้ฟ้องคดี การที่คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขมีมติให้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท จึงไม่เหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีสมควรได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท



ดังนั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงต้องจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มอีกจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

บุตรของผู้ฟ้องคดีได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล อ. จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นหน่วยบริการตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ด้วยอาการเจ็บคอและมีเสมหะมาก ซึ่งแพทย์ตรวจดูอาการแล้วพบว่าต่อมทอนซิลอักเสบบวมโต จึงรับไว้นอนโรงพยาบาลระหว่างการรักษา บุตรของผู้ฟ้องคดีมีภาวะหยุดหายใจ (apnea) วัดสัญญาณชีพไม่ได้ ได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพ ๒ นาที วัดสัญญาณชีพได้ชีพจร ๑๒๐ ครั้ง/นาที ความดันโลหิต ๑๖๐/๙๐ mmHg ไม่ได้ให้ยา adrenaline ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ และต่อมาได้มีการส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล ศ. โดยเข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยหนักระบบทางเดินหายใจ (RCU) ซึ่งแพทย์ได้ตรวจร่างกายแล้วพบว่าต่อมทอนซิลอักเสบบวมจนอุดกั้นทางเดินหายใจ จึงได้รับการรักษาโดยอาศัยเครื่องช่วยหายใจและให้ยาปฏิชีวนะจนอาการติดเชื้อดีขึ้น ในขณะที่ทำการรักษามีอาการแขนขาเกร็ง กระตุกเป็นบางช่วง แพทย์จึงให้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง ผลอยู่ในเกณฑ์ปกติ และเมื่อเจาะตรวจน้ำไขสันหลัง ไม่พบความผิดปกติ ซึ่งแพทย์ได้รักษาโดยให้ยากันชักต่อเนื่องจนอาการดีขึ้น และอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลเพื่อพักฟื้นทำกายภาพบำบัดที่บ้าน โดยตลอดระยะเวลา ๒ เดือน หลังจากที่แพทย์อนุญาตให้กลับมาพักฟื้นที่บ้านและนัดตรวจอาการ บุตรของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพราะแขนขาอ่อนแรง ต้องใช้เครื่องช่วยพยุงในการเดิน ต้องหยุดพักเรียนและอยู่ในความดูแลของผู้ฟ้องคดีอย่างใกล้ชิด ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดงานและสูญเสียรายได้จากการทำงานเนื่องจากเหตุดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นต่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า การหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้นเป็นผลจากทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้นจากต่อมทอนซิลอักเสบบวมโต และส่วนหนึ่งเกิดจากความล่าช้าในการรักษาพยาบาล จึงเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามข้อ ๕ ของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้มีมติจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผลการวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น คณะที่ ๒ ที่เห็นว่า กรณีเข้าเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามข้อ ๕ ของข้อบังคับดังกล่าว และเป็นความเสียหายประเภทบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องตามข้อ ๖ (๓) ของข้อบังคับเดียวกัน โดยเป็นความเสียหายบางส่วนที่สัมพันธ์กับการรักษาพยาบาลซึ่งมีความรุนแรงในระดับน้อย จึงมีมติให้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพิ่มอีกจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕